

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיקי לוי

פ/25/4615

- הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – קיצור תקופת צינון לבכירים במערכת הביטחון), התשפ"ד–2024
- תיקון סעיף 56 1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹, בסעיף 56(א)(1)(4)(1), בכל מקום, במקום "שלוש שנים" יבוא "שנתיים".
- תיקון חוק 2. בחוק הממשלה, התשס"א–2001², בסעיף 5א, במקום "שלוש שנים" יבוא הממשלה "שנתיים".

דברי הסבר

בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 (להלן – החוק), נקבעה תקופת צינון של שלוש שנים בטרם יהיו רשאים הנמנים עם אוכלוסיות מיוחדות, להיות מועמדים בבחירות לכנסת ביניהן בכירים במערכת הביטחון – ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה ונציב בתי הסוהר. לקביעת תקופת צינון כאמור ישנה חשיבות, משום שהיא מבטיחה שהחלטות צבאיות וביטחוניות של גורמים בכירים אלה, לא יושפעו משיקולים פוליטיים, אלא שנשאלת השאלה מה משך תקופת הצינון הרצוי.

בכירים במערכת הביטחון הם אנשים בעלי כישורים הנדרשים במגוון רב של תחומים ויכולים לתרום רבות לציבור בישראל דרך המערכת הפוליטית, במיוחד במציאות של ימינו, בה שורר חוסר אמון במערכת הפוליטית. על מנת לאפשר להם להיכנס למערכת הפוליטית, מוצע לקצר את תקופת הצינון הקבועה בחוק, משלוש שנים לשנתיים. בהתאם, מוצע לקצר גם את תקופת הצינון הקבועה למינוי שר בחוק הממשלה, התשס"א–2001.

יצוין כי הצעת החוק משמרת את הרציונאל העומד מאחורי עצם הקביעה של תקופת צינון, שכן גם תקופת צינון של שנתיים היא תקופה ממושכת ומשמעותית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

² ס"ח התשס"א, עמ' 168.